

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。

【事例】

令和7年2月1日午前1時50分頃、司法警察員Xは、近隣住民から「T公園で男性が血を流して倒れている。」との通報を受け、T公園に向かい、同日午前2時頃、頭から血を流して倒れているVを発見した。Vは、Xに「男に金属バットで頭を殴られ、迷彩柄の財布を奪われた。」と説明した。そこで、Vを被害者とする強盗傷人事件の捜査が開始された。

Xは、同日午前3時頃、T公園内の人気のない草むらで、血痕が付着した金属バットを発見し、①その場でこれを押収した。また、XがT公園内に設置された防犯カメラの映像を確認したところ、同日午前1時頃に金属バットを手を持っている男(甲)が映っていた。

Xは、同日午前5時頃、T公園から約1キロメートル離れた公道上を歩いている甲を見付け、②甲の尾行を開始した。その尾行中、Xは、甲が迷彩柄の財布を上着のポケットから取り出し、再び同ポケットに戻したことを確認したため、甲に声を掛け、自らが警察官であることを告げた上で、所持品を見せるよう求めた。すると、甲は、上着のポケットから何かを取り出そうとしたが、その際、透明のポリ袋を路上に落とした。Xは、甲の同意を得て同ポリ袋を拾い、中に白色粉末が入っていることを確認した。Xは、同粉末について、③覚醒剤の予試験を実施したところ、覚醒剤であるとの試験結果が得られた。そこで、Xは、④甲を覚醒剤取締法違反(所持)の被疑事実で逮捕し、⑤同ポリ袋とともに、甲の上着のポケット内にあった迷彩柄の財布を押収した。

【記述】

ア. 下線部①につき、Xは、金属バットを押収するに当たり、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。

イ. 下線部②につき、Xは、甲を尾行するに当たり、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。

ウ. 下線部③につき、Xは、予試験を実施するに当たり、甲が同意しているか否かを問わず、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。

エ. 下線部④につき、Xは、甲を逮捕するに当たり、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。

オ. 下線部⑤につき、Xは、証拠物を押収するに当たり、ポリ袋と財布のいずれについても、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No16	令状の要否	正答率
予備R7-20	正解 1	70%

ア 誤っている

221条は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。」と規定している。領置は、押収の一種であるが、対象物の占有を取得する際、強制力を伴わない点で差押えと異なり、令状を必要としない。同条における「遺留物」とは、占有者の意思に基づかないでその占有を離れた物のほか、占有者が自ら置き去りにした物もこれに当たる。本記述における金属バットもこれに該当するところ、Xは、領置として、令状なくして金属バットを押収することができる。

イ 誤っている

公道上における尾行は、任意捜査として一般に認められているので、令状なくして行うことができる。

ウ 誤っている

捜査機関の行う検証には、強制処分としての検証と、任意処分としての実況見分とが存在する。本記述における予試験については、予め被疑者甲の同意が得られている場合には、強制処分としての検証ではなく、任意処分としての実況見分に当たる。そして、実況見分は任意捜査であるから、裁判官による令状の発付を受ける必要はない。本記述においても、甲の同意が得られていれば、裁判官による令状の発付を受ける必要はない。

エ 誤っている

現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者は、現行犯人とされる（212条1項）。本件では、甲は覚醒剤であるとの試験結果の得られたポリ袋入りの白色粉末を所持しており、現に覚醒剤取締法違反の罪を行っているといえるので、現行犯人に当たる。そして、現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる（213条）。したがって、Xは、甲を逮捕するに当たり、裁判官による令状の発付を受ける必要はない。

オ 誤っている

司法警察職員等は、逮捕をする場合において必要があるときは、逮捕の現場で差押、搜索又は検証をすることができる（220条1項2号）。本件で、Xは甲を覚醒剤取締法違反（所持）の被疑事実で逮捕しているところ、ポリ袋については、覚醒剤と断定された白色粉末が入っていたものであり、これを押収するに当たり、裁判官による令状の発付を受ける必要はない。これに対して、逮捕に伴う搜索・差押えの目的物の範囲については、明文上限定されていないが、「必要があるとき」（同項柱書）という文言からは、逮捕を口実として一般的探索的な搜索・差押えが行われないよう、逮捕の理由となっている被疑事実に関する証拠物・没収すべき物に限られることになると考えられているところ、迷彩柄の財布はXの捜査中の強盗傷人事件に関連する物と推察されるが、逮捕の理由となっている覚醒剤取締法違反（所持）の被疑事実とは関連性が認められないので、逮捕に伴う差押えによって押収することは許されない。よって、こちらについては、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。

以上により、正しい記述は0個であり、したがって、正解は肢1となる。